



नगर विकास न्यास, बीकानेर

पट्टा विलेख (निवास-स्थान के लिए)

St. Vivekanand Sr. Sec. School
BIKANER

दिनांक - 19/3/97 - (सन् एक हजार नौ सौ - ई.) को एक ओर राजस्थान के राज्यपाल, सुधार न्यास, बीकानेर (जिसे इसमें एतदपश्चात् पट्टादाता कहा गया है) और दूसरी ओर श्री/श्रीमती/शुश्री विवेकानन्द विद्यालय बीकानेर (जिसे इसमें एतदपश्चात् पट्टाधारी कहा गया है) के बीच यह अनुबन्ध लिखा गया।

इके पट्टादार एक निवास-भूखण्ड (प्लॉट) जिसका वर्णन आगे संलग्न अनुसूची में किया गया है इस विलेख में एतदपश्चात् बताए गए ढंग से पट्टाधारी को पट्टे द्वारा अन्तरित करने के लिए सहमत हो गया है।

अतः अब यह अनुबन्ध इस बात के साक्ष्य के रूप में है कि इस विलेख के निष्पादन से पहले प्रीमियम के प्रयोजन से दिए गए रु. 84,406-00 - (अखरे रुपया - चौरासी हजार चार सौ चत्वारि) मात्र की राशि (जिसकी प्राप्ति पट्टादाता एतद्वारा अंगीकर करता है) नगर कर निर्धारण (अर्बन एससमेन्ट) जिसका अधिकार एतदपश्चात् आरक्षित रखा गया है और पट्टाधारी की ओर से प्रसविदाओं जो एतदपश्चात् अन्तर्विष्ट है के प्रति फलस्वरूप पट्टादाता उस सम्पूर्ण भूखण्ड (प्लॉट) को जो - 51 मीटर 50 सेंटीमीटर - स्कीम के नक्शों (प्लान) में - मैके - पर स्थित निवास भूखण्ड संख्या III सेक्टर 28 खण्ड 15 है, नाप है जिसका क्षेत्रफल - 965 पत्र 50 वर्ग फुट - है, जिस निवास-भूखण्ड का अधिक विशेषरूप से वर्णन इस अनुबन्ध में आगे लिखी हुई अनुसूची में किया गया है तथा उसकी सीमाएं अधिक स्पष्टता के लिए इस विलेख के साथ संलग्न प्लान (जो इसमें आगे निवास भूखण्ड कहा गया है) में चित्रित कर दी गई है मय उक्त निवास भूखण्ड के अथवा उसमें सम्बन्ध समस्त अधिकार, सुविधायें (रेमून्ड्री) और अन्तर्गम्य वस्तुएं जो भी हों एतद्वारा पट्टाधारी को उसके लिए अन्तरित करता है। पट्टाधारी एतद्वारा, पट्टान्तरित की गई भूमि दिनांक - (सन् एक हजार नौ सौ - ई.) से निम्नान्वे वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक नगर कर निर्धारण रुपये - 8448-00 - (अखरे रुपये - आठ हजार चार सौ चत्वारि) अधिक देय हैं अथवा ऐसा अन्य निर्धारित नगर कर जो प्रसविदाओं तथा इसमें आगे अन्तर्विष्ट किये गए प्रतिबन्धों के अधीन एतदपश्चात् निर्धारित किया जाय, पालन करते हुए तथा नगर सुधार न्यास के कार्यालय में अथवा ऐसे अन्य स्थान में जो पट्टादाता द्वारा एतद् प्रयोजनार्थ अधिसूचित किया उसका शोधन जो सब कटौतियों से रहित हो, वार्षिक भुगतानों - (नगर कर) - जिनमें पहला ऐसा भुगतान - 4-3-89 - को किया जायेगा/गया - है/है - द्वारा करते हुए धारित करेगा।

परन्तु इस अनुभव में आगे अन्तर्विष्ट अपवादों, आरक्षणों, प्रसविदाओं तथा प्रतिबन्धों अर्थात् निम्नांकितों के सदैव अधीन रहते हुए :

- पट्टादाता निवास भूखण्ड पर या उसके नीचे की समस्त खानों, खनिजों, कोयलों, स्वर्ण इत्यादि भूमि के तेल इत्यादि और खदानों का तथा निवास भूखण्ड या तत्समय उस पर खड़े किसी धरातल के लिये किसी अवलम्ब की व्यवस्था किए बिना या उसे रहने दिये बिना, सब समय, ऐसे समस्त कार्य और बातें जो अन्वेषण खनन, प्राप्त करने, हटाने और उनका उपयोग के प्रयोजनार्थ आवश्यक या इष्टकर हों, करने के लिए पूरे अधिकार और शक्ति को, अपवर्जित करके अपने अधिकार में आरक्षित रखता है। परन्तु सदैव यह शर्त रहेगी कि एतद्वारा आरक्षित अधिकारों या उसमें किसी अधिकार का प्रयोग करने में प्रत्यक्षतः हुई किसी क्षति के लिए पट्टादाता पट्टाधारी को उचित क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा।
- पट्टाधारी अपने लिये/अपने वायदों, निष्पादकों, प्रबन्धकों और अभिहस्तकृतियों के लिए पट्टादाता से निम्न रूपेण प्रसविदा करता है अर्थात् :
 - पट्टाधारी पट्टादाता को एतद्वारा आरक्षित वार्षिक किराया उन दिनों को और ऐसे ढंग से देगा जिनका इसमें पूर्व में उल्लेख किया गया है।
 - पट्टाधारी निर्धारित नक्शे प्लान से किसी भी रूप में विचलित नहीं होगा और न उप विभाजन द्वारा सम्मिश्रण द्वारा या अन्य निवास भूखण्ड के परिमाण में कोई परिवर्तन करेगा।

Principal

Principal

सचिव

नगर विकास न्यास
बीकानेर

3. **St. Vivekanand Sr. Sec. School** ई. के गाह- - - - - की दिनांक- - - - - से वर्ष- - - - -

अवधि (और इस अवधि में प्रसविदा की सारवस्तु होगी) के भीतर भवन के नक्शे प्लान के लिए स्वीकृत प्राप्त करने के पश्चात् अपने स्वयं के व्यय पर निवास भूखण्ड पर निजी आवास के लिए भवन के स्वीकृत नक्शे के अनुसार एक निवास भवन खड़ा करेगा और उसे पर्याप्त रूप से तथा कौशलपूर्ण ढंग से पूरा करेगा तथा सुधार न्यास से एक मूढ़ पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा। परन्तु पट्टाधारी ऐसे उपग्रहों और सेवकों के क्वार्टरों के अतिरिक्त जिनका सुधार न्यास द्वारा अनुमोदन कर दिया जाय उक्त भूखण्ड पर एक से अधिक भवन खड़े नहीं करेगा।

4. पट्टाधारी अपने निवास भूखण्ड या उसके किसी भाग को न तो बेचेगा, न हस्तांतरित करेगा या न अभिहस्ताविक्त करेगा न किसी अन्य प्रकार से उस पर से कब्जा छोड़ेगा सिवाय पट्टादाता की पूर्ण लिखित सहमति के।

परन्तु शर्त यह है कि ऐसी सहमति, इस पट्टे के प्रारम्भ से - - - - - वर्ष तक नहीं दी जायेगी जब तक पट्टादाता की राय में ऐसी सहमति प्रदान करने के लिए विशेष परिस्थितियां विद्यमान न हों परन्तु शर्त यह है कि सहमति हो जाने की दशा में पट्टादाता ऐसे निबन्धन और प्रतिबन्ध लगा सकता है जिन्हें वह उचित समझे।

5. जब कभी पट्टाधारी का स्वत्व निवास भूखण्ड से किसी भी तरह से हस्तांतरित किया जाय हस्तांतरितों इस पट्टे में सन्निविष्ट समस्त प्रसविदाओं, प्रतिबन्धों से बन्ध होगा और उनके लिए सब तरह से उत्तरदायी होगा।

6. जब कभी पट्टाधारी का स्वत्व निवास भूखण्ड से किसी भी तरह से हस्तांतरित किया जाय, हस्तांतर और हस्तांतरित हस्तांतरण के तीन महीने के भीतर ऐसे हस्तांतरण का नोटिस पट्टादाता को लिखित में देंगे।

पट्टाधारी की मृत्यु की दशा में वह व्यक्ति जिसे मृतक के स्वत्व का प्रकृत हुआ है प्रकामण के तीन महीने के भीतर पट्टादाता को ऐसे प्रकामण का नोटिस देगा। यदि पट्टाधारी और उसकी मृत्यु की दशा में उसका उत्तराधिकारी पर्याप्त कारण के बिना ऐसा नोटिस देने में चूक या उपेक्षा करता है तो वह ऐसी चूक या उपेक्षा के लिए - - - - - देने का भागी होगा।

हस्तांतरित या वे व्यक्ति जिनको स्वत्व का प्रकामण हुआ है जैसी भी स्थिति हो हस्तांतरण या प्रकामण के साक्षी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां पट्टादाता को देंगे।

7. पट्टाधारी समय समय पर और सब समय ऐसे समस्त स्थानीय करों, प्रभारों इत्यादि और प्रत्येक प्रकार के निर्धारित करों का भुगतान और चुकरा करेगा जो एतद्वारा पट्टांतरित निवास भूखण्ड पर या उस पर खड़े किए गए किन्हीं भवनों पर या उससे सम्बन्धित भूस्वामी या आसामी पर निर्धारित किये गये हैं, प्रभृत किये गये हैं या लगाए गए हैं अथवा एतदपश्चात् किसी समय इस पट्टे के चालू रहने के दौरान निर्धारित किये जायें, प्रभृत किये जायें या लगाये जायें।

8. एतद्वारा पट्टांतरित निवास भूखण्ड के सम्बन्ध में देय नगर कर निर्धारण की समस्त बकिया राशियां तथा अन्य भुगतान उसी प्रकार वसूली योग्य होगी जिस प्रकार भू-राजस्व की बकिया राशियां।

9. पट्टाधारी सुधार न्यास बीकानेर की लिखित स्वीकृति बिना निवास भूखण्ड पर कोई भवन खड़ा नहीं करेगा या ऐसे भवन में कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं करेगा।

10. पट्टाधारी पट्टादाता की लिखित स्वीकृति बिना पट्टांतरित निवास भूखण्ड या उस पर खड़े किसी भवन में किसी भी प्रकार का ऐसा व्यापार या व्यवसाय नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा या निजी आवास के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए उसका उपयोग नहीं करेगा या प्रयोग करने की अनुमति नहीं देगा या उसमें किसी प्रकार का ऐसा कार्य या ऐसी बात नहीं करेगा या करने नहीं देगा जो पट्टादाता की राय में तथा पट्टास में रहने वाले लोगों के लिये त्रास, संतापन या विक्षोभ हों।

परन्तु यदि पट्टाधारी उक्त पट्टांतरित निवास भूखण्ड या उस पर खड़े भवन का प्रयोग निजी आवास के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए करने का इच्छुक है तो पट्टादाता ऐसे निबन्धनों और प्रतिबन्धों पर जिनमें अतिरिक्त प्रीमियम और अतिरिक्त किराये के भुगतान सम्मिलित हैं जो पट्टादाता अपने पूर्ण विवेक से निर्धारित करे प्रयोग के ऐसे परिवर्तन के लिए अनुमति दे सकेगा।

11. पट्टाधारी इस पट्टे की समाप्ति दिनांक- - - - - पर उक्त निवास भूखण्ड तथा उस पर खड़े भवनों को शान्तिपूर्वक पट्टादाता को समर्पित कर देगा।

यदि प्रीमियम या वार्षिक निर्धारित नगर कर के संबंध में भुगताई जाने वाली एतद्वारा रक्षित राशि या राशियां अथवा उसका कोई अंश किसी समय बकिया रह जायेगा और उन दिनों में से किसी दिन जब वह देय हो से एक कलैण्डर माह पश्चात् तक बिना भुगताये रहेगा चाहे उसकी मांग की गई हो या न की गई हो या यदि यह पता चले कि कोई तथ्य छिपाकर या कोई मिथ्या कथन, भ्रांत कथन या छल करके यह पट्टा प्राप्त किया गया है अथवा यदि पट्टादाता जिसका निर्णय अन्तिम होगा की राय में उन प्रसविदाओं या निबन्धनों जो इसमें अन्तर्विष्ट हैं और जिनका उक्त की ओर से अनुसरण और पालन किया जाय हो में से किसी का अंग पट्टाधारी द्वारा अथवा उसके मार्फत या उसके अधीन रहकर अधिकार धोखाधड़ी के द्वारा

जबकि यदि मांग जायेगी तो और किसी भी मामले में एतद्वारा पट्टादारी निवास भूखंड और उस पर खड़े भवनों में पुनः प्रवेश करने के किसी भी अधिकार को अतिक्रमण करते हुए भी उक्त निवास भूखंड तथा और उस पर खड़े भवनों और स्थावर सम्पत्ति में पुनः प्रवेश करना और उन पर कब्जा करना या पुनर्प्राप्ति के लिए वैध होगा और ऐसा होने पर यह पट्टा और इस विलेख में निहित कोई बात निवर्तित होकर समाप्त हो जायेंगे और पट्टाधारी किसी भी अधिकार के लिए या उसके द्वारा दिये गये किसी प्रीमियम को वापस लेने का हक्कदार नहीं होगा।

परन्तु इसमें अनर्विष्ट किसी बात के विपरीत होते हुये भी पट्टादाता पुनः प्रवेश के अपने अधिकार जैसा कि पूर्व में कहा गया है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, और अपने पूर्ण विवेक से ऐसी राशि की प्राप्ति पर और निबन्धनों पर जो उसके द्वारा निर्धारित किये जायें, मांगों पर अस्थायी रूप से अथवा अन्यथा कार्यवाही न करके उनको दोषमार्जित कर सकेगा और नियमानुसार - प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगाये गये ब्याज सहित, निष्पादन नगर कर की उक्त राशि या राशियां जो बकाया होगी जैसा ऊपर कहा गया है, का भुगतान भी ग्रहण कर सकेगा।

4. जबकी या पुनः प्रवेश तब तक प्रभावशाली नहीं होगा जब तक पट्टादाता :

(क) उस मांग विशेष का उल्लेख करते हुए जिसके सम्बन्ध में शिकायत है तथा

(ख) यदि मांग प्रतिकार के योग्य है तो उस भंग का प्रतिकार करने की पट्टाधारी से अपेक्षा करते हुये—

ने एक लिखित नोटिस पट्टाधारी को न पहुँचा दिया हो और पट्टाधारी ने ऐसे यथोचित समय जिसका उल्लेख नोटिस में किया जाय के भीतर भंग का प्रतिकार करने में यदि यह प्रतिकार के योग्य है चूक न कर दी हो और जबकी या पुनः प्रवेश की दशा में पट्टादाता अपने विवेक से ऐसे निबन्धनों और प्रतिबन्धनों पर जैसा कि उचित समझे जबकी के विरुद्ध उप शयन कर सकता है।

इस खंड की कोई बात—

(क) उप विभाजन या संमिश्रण तथा निवास भूखंड के हस्तांतरण संबंधी प्रसविदाओं और प्रतिबन्धों जिनका खंड 2 में उल्लेख किया गया है, के भंग के लिए अथवा

(ख) यदि यह पट्टा किसी तथ्य को छिपाकर, मिथ्या कथन, भ्रांत कथन या छल करके प्राप्त किया गया है तो जबकी या पुनः प्रवेश पर लागू नहीं होगी।

5. नगर कर निर्धारण जिसका अधिकार एतद्वारा आरक्षित रखा गया है प्रत्येक पन्द्रह वर्ष के पश्चात् संशोधित किया जा सकेगा किन्तु वृद्धि पहले लिये गये कर के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

6. पट्टादाता इस पट्टे के अन्तर्गत प्रयुक्त होने वाली समस्त शक्तियां या उनमें से किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए अध्यक्ष सुधार न्यास या किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।

7. इस पट्टे के अन्तर्गत दिये जाने वाले समस्त नोटिस, आदेश, निदेश, सहमतियों या अनुमोदन लिखित में होंगे और ऐसे अधिकारों द्वारा हस्ताक्षरित होंगे जो पट्टादाता द्वारा प्राधिकृत कर दिया जाय और यदि उन्हें निवास भूखंड पर खड़े अस्थायी या अन्यथा किसी भवन या निर्माण स्थल पर चिपका दिया जायगा या पट्टाधारी या उक्त अन्य व्यक्तियों के तत्समय के निवास स्थान, कार्यालय अथवा व्यापार स्थान या प्रायः निवास के स्थान अथवा अंतिम ज्ञात पता निवास स्थान पर सौंप दिया जायेगा या डाक द्वारा वहां भेज दिया जायेगा तो उसे पट्टाधारी या निवास भूखंड पर किसी अधिकार का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को यथाविधि पहुँचा हुआ माना जायेगा।

8. इस विलेख में इससे पूर्व प्रयुक्त पदावली नियमावली पट्टादाता और पट्टाधारी में जहां संदर्भ से ऐसा मान्य हो, पट्टादाता की दशा में उसके उत्तराधिकारी और अभिहस्ताकन किसी और पट्टाधारी की दशा में उसके कयाद, निष्पादक, प्रबंधक या वैध प्रतिनिधि और वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जिन में एतद्वारा सजित पट्टा धारण का हित अभिहस्ताकन अथवा अन्यथा तत्समय निहित होगा, सम्मिलित होंगे।

9. यह पट्टा गवर्नमेंट ग्रान्ड्स एक्ट, 1895 (एक्ट 15, सन् 1895) के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है जैसा—

जिसके साक्ष्य में ऊपर प्रथमतः लिखे गए दिन और वर्ष को पट्टादाता के लिए और उसकी ओर से तथा उसके आदेश और निर्देश से सजित नगर विकास न्यास ने इस पर अपने हस्ताक्षर किये हैं और पट्टाधारी श्री/श्रीमती/सुश्री विवेकानन्द बाल विद्यालये/के लिए और उसकी ओर से उसके मुख्त्यार ने इस पर अपने हस्ताक्षर किये हैं।

Principal
St. Vivekanand Sr. Sec. School
BIKANER (CBSE-10717)

Principal
St. Vivekanand Sr. Sec. School
BIKANER (CBSC-16215)

सचिव
नगर विकास न्यास
बीकानेर

ERIK, GER

और जिसे संलग्न नक्शे में दिखाया गया है और जिसे लाल रंग की सीमाओं से चिह्नित किया गया है।

राजस्थान के राज्यपाल तथा सचिव नगर सुधार न्यास के लिए और उनकी ओर से गवाहों की उपस्थिति में सचिव नगर सुधार न्यास ने हस्ताक्षर किये।

सचिव
नगर विकास न्याय
बो का ने र

१३७
 २५४
 ३९६
 ५२८
 ६६०
 ७९२
 ९२४
 १०५६
 ११८८
 १३२०
 १४५२
 १५८४
 १७१६
 १८४८
 १९८०
 २११२
 २२४४
 २३७६
 २५०८
 २६४०
 २७७२
 २९०४
 ३०३६
 ३१६८
 ३३००
 ३४३२
 ३५६४
 ३६९६
 ३८२८
 ३९६०
 ४०९२
 ४२२४
 ४३५६
 ४४८८
 ४६२०
 ४७५२
 ४८८४
 ५०१६
 ५१४८
 ५२८०
 ५४१२
 ५५४४
 ५६७६
 ५८०८
 ५९४०
 ६०७२
 ६२०४
 ६३३६
 ६४६८
 ६६००
 ६७३२
 ६८६४
 ६९९६
 ७१२८
 ७२६०
 ७३९२
 ७५२४
 ७६५६
 ७७८८
 ७९२०
 ८०५२
 ८१८४
 ८३१६
 ८४४८
 ८५८०
 ८७१२
 ८८४४
 ८९७६
 ९१०८
 ९२४०
 ९३७२
 ९५०४
 ९६३६
 ९७६८
 ९९००
 १००३२
 १०१६४
 १०२९६
 १०४२८
 १०५६०
 १०६९२
 १०८२४
 १०९५६
 ११०८८
 ११२२०
 ११३५२
 ११४८४
 ११६१६
 ११७४८
 ११८८०
 १२०१२
 १२१४४
 १२२७६
 १२४०८
 १२५४०
 १२६७२
 १२८०४
 १२९३६
 १३०६८
 १३२००
 १३३३२
 १३४६४
 १३५९६
 १३७२८
 १३८६०
 १३९९२
 १४१२४
 १४२५६
 १४३८८
 १४५२०
 १४६५२
 १४७८४
 १४९१६
 १५०४८
 १५१८०
 १५३१२
 १५४४४
 १५५७६
 १५७०८
 १५८४०
 १५९७२
 १६१०४
 १६२३६
 १६३६८
 १६५००
 १६६३२
 १६७६४
 १६८९६
 १७०२८
 १७१६०
 १७२९२
 १७४२४
 १७५५६
 १७६८८
 १७८२०
 १७९५२
 १८०८४
 १८२१६
 १८३४८
 १८४८०
 १८६१२
 १८७४४
 १८८७६
 १९००८
 १९१४०
 १९२७२
 १९४०४
 १९५३६
 १९६६८
 १९८००
 १९९३२
 २००६४
 २०१९६
 २०३२८
 २०४६०
 २०५९२
 २०७२४
 २०८५६
 २०९८८
 २११२०
 २१२५२
 २१३८४
 २१५१६
 २१६४८
 २१७८०
 २१९१२
 २२०४४
 २२१७६
 २२३०८
 २२४४०
 २२५७२
 २२७०४
 २२८३६
 २२९६८
 २३१००
 २३२३२
 २३३६४
 २३४९६
 २३६२८
 २३७६०
 २३८९२
 २४०२४
 २४१५६
 २४२८८
 २४४२०
 २४५५२
 २४६८४
 २४८१६
 २४९४८
 २५०८०
 २५२१२
 २५३४४
 २५४७६
 २५६०८
 २५७४०
 २५८७२
 २६००४
 २६१३६
 २६२६८
 २६४००
 २६५३२
 २६६६४
 २६७९६
 २६९२८
 २७०६०
 २७१९२
 २७३२४
 २७४५६
 २७५८८
 २७७२०
 २७८५२
 २७९८४
 २८११६
 २८२४८
 २८३८०
 २८५१२
 २८६४४
 २८७७६
 २८९०८
 २९०४०
 २९१७२
 २९३०४
 २९४३६
 २९५६८
 २९७००
 २९८३२
 २९९६४
 ३००९६
 ३०२२८
 ३०३६०
 ३०४९२
 ३०६२४
 ३०७५६
 ३०८८८
 ३१०२०
 ३११५२
 ३१२८४
 ३१४१६
 ३१५४८
 ३१६८०
 ३१८१२
 ३१९४४
 ३२०७६
 ३२२०८
 ३२३४०
 ३२४७२
 ३२६०४
 ३२७३६
 ३२८६८
 ३२९९९
 ३३१३१
 ३३२६३
 ३३३९५
 ३३५२७
 ३३६५९
 ३३७९१
 ३३९२३
 ३४०५५
 ३४१८७
 ३४३१९
 ३४४५१
 ३४५८३
 ३४७१५
 ३४८४७
 ३४९७९
 ३५१११
 ३५२४३
 ३५३७५
 ३५५०७
 ३५६३९
 ३५७७१
 ३५९०३
 ३६०३५
 ३६१६७
 ३६२९९
 ३६४३१
 ३६५६३
 ३६६९५
 ३६८२७
 ३६९५९
 ३७०९१
 ३७२२३
 ३७३५५
 ३७४८७

Madhu Gupta
Principal
St. Vivekanand Sr. Sec. School
BILAUER (CBSE-107173)